

1500559-48.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... o réu é reincidente em crime doloso (fls. 35 e 37 - tráfico de drogas).

Todavia, confessou a prática do crime, de modo que compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo a pena em um ano e dois meses de detenção e pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase, não há nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena.

O regime inicial de cumprimento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1500559-48.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500559-48.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINÍCIUS DO CARMO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberto Soares Leite

V I S T O S.

MARCOS VINICIUS DO CARMO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 12, da Lei 10.826/03.

Consta da denúncia que no dia 08 de abril de 2022, por volta de 21h30, na residência situada na Travessa dos Patos nº 04, no Bairro Aviação, nesta cidade, o réu, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, possuía, no interior da residência dele, um revólver de calibre 38, da marca "Rossi", número de série E081968, arma de fogo de uso permitido.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha e interrogado o acusado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas (fls.117/136). Em suma, requereu a absolvição do acusado, pela atipicidade de sua conduta ou a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena corporal no mínimo legal, compensação da reincidência com a confissão e regime inicial aberto.

É relatório.

Fundamento e decido.

Verifica-se que a materialidade do delito de posse irregular de arma de fogo, de uso permitido, ficou demonstrada nos autos.

O auto de exibição e apreensão de fls.8, bem como o laudo pericial de fls.60/63 demonstram que um revólver calibre 38 foi apreendido na casa do réu.

No que concerne à autoria, também está provada por meio da prova oral colhida, pois não há dúvida que o réu possuía em sua residência arma de fogo, de uso permitido, sem autorização legal.

Com efeito, interrogado em juízo, o réu confessou a prática do delito. Admitiu que possuía no interior de sua casa a arma de fogo que foi apreendida. Disse que não possui registro da arma de fogo.

A confissão do réu está corroborada pelo depoimento da testemunha, policial militar Denilson Pereira, que foi ouvido em Juízo e confirmou que o revólver foi apreendido na casa do réu.

Desse modo, ficou configurado o delito previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03.

O fato de possuir arma de fogo, irregularmente, configura o crime em tela, de modo que não é caso de atipicidade.

Da mesma forma, a conduta não é insignificante para o direito penal, pelo contrário, sabe-se da periculosidade de possuir arma de fogo sem a devida autorização legal, tratando-se de conduta que pode causar crimes mais graves, tais como roubos, homicídios etc.

Caso o réu estivesse sendo ameaçado, deveria procurar a Delegacia de Polícia, para as providências legais, e não adquirir arma de fogo ilegalmente.

Resta dosar a pena.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, haja vista que o réu possui Maus Antecedentes (fls.37/38 - resistência), perfazendo a pena-base em um ano e dois meses de detenção e 11 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu é reincidente em crime doloso (fls. 35 e 37 - tráfico de drogas). Todavia, confessou a prática do crime, de modo que compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo a pena em um ano e dois meses de detenção e pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase, não há nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, tendo em vista a reincidência (tráfico de drogas - fls.35 e 37) e os Maus Antecedentes (resistência - fls.37/38), nos termos do artigo art.33, § 3º do Código Penal.

Cabe consignar, ainda, que a reincidência do réu impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afastando-se também a aplicação de suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 44, II, e artigo 77, I, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu MARCOS VINICIUS DO CARMO, como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03, à pena de um ano e dois meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal.

O réu poderá recorrer em liberdade.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 17 de outubro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA